

Connaissances du crédit et regroupement

Fiche mémo de synthèse — deux heures de consolidation, cinq heures sur le regroupement

PREMIÈRE PARTIE

Connaissances générales du crédit

1 · La typologie — le fil conducteur

LE PRINCIPE QUI ORDONNE TOUT

LA DURÉE DU CRÉDIT SUIT LA DURÉE DE VIE DE CE QU'IL FINANCE.

Un besoin de trésorerie se règle en jours · un équipement se finance sur quelques années · un logement sur plusieurs décennies.

Ce fil resservira en seconde partie : c'est lui qui explique pourquoi un regroupement qui allonge la durée coûte davantage.

Famille	Ce qu'elle recouvre	Vu en
La trésorerie	Découvert autorisé · facilité de caisse · dépassement	J3
La consommation	Prêt personnel · crédit affecté (seul dont le sort est lié au contrat financé) · crédit renouvelable · location avec option d'achat	J3
L'immobilier	Amortissable, relais, in fine, VEFA, CCMI, prêts réglementés et aidés	J6 · J8
Le prêt viager hypothécaire	Remboursé au décès ou à la vente du bien · personnes âgées propriétaires à faibles revenus · peu distribué	J8
Le regroupement	L'objet de la seconde partie	Ce jour

2 · Les crédits aux professionnels

UNE SEULE QUESTION STRUCTURE TOUT

« L'ARGENT VA-T-IL REVENIR TOUT SEUL, ET QUAND ? »

Si **OUI**, à court terme → **financer l'attente**. Si **NON** → **financer ce qui dure**.

FINANCER L'ATTENTE	La situation
Le découvert professionnel	Un décalage court entre encaissements et décaissements
L'escompte	Une créance à terme, un besoin d'être payé maintenant
L'affacturage	Cession des créances et de leur recouvrement
Le crédit de campagne	Activité SAISONNIÈRE : on achète en amont, on encaisse à la saison

FINANCER CE QUI DURE	La situation
Le prêt professionnel	Un investissement financé sur sa durée d'usage
Le crédit-bail	L'entreprise LOUE avec option d'achat . Le bien n'entre au bilan qu'à la levée de l'option
La location simple	Même logique, SANS option d'achat

CE QUI CHANGE PAR RAPPORT AUX PARTICULIERS

LE RÉGIME PROTECTEUR DU CODE DE LA CONSOMMATION NE S'APPLIQUE PAS.

Pas de délai de rétractation · pas de délai de réflexion · pas de TAEG au sens du crédit aux particuliers.

Rappel J6 : c'est le **TEG**, en **méthode proportionnelle**, qui s'applique aux prêts professionnels.**Ne jamais transposer les délais du crédit aux particuliers à un prêt professionnel.**

UNE GARANTIE TRÈS FRÉQUENTE

LA CAUTION PERSONNELLE DU DIRIGEANT. Elle fait sortir l'engagement du patrimoine de l'**entreprise** pour entrer dans celui du **dirigeant**. C'est un cautionnement — voir la journée 7.*Et savoir passer la main : le financement professionnel suppose une analyse que vous ne conduisez pas nécessairement.*

3 · Les composantes et le TAEG — rappel J6

Notion	Rappel
Les composantes	Le CAPITAL · la DURÉE · le TAUX NOMINAL (fixe, variable, capé) · le COÛT TOTAL
Le critère du TAEG	TOUT CE QUI CONDITIONNE L'OCTROI . Inclus : intérêts, frais de dossier, assurance obligatoire, frais de garantie déterminables, frais d'intermédiation
Ce qui en est exclu	Frais de notaire d' ACQUISITION · assurances facultatives · indemnités de remboursement anticipé
Particuliers / professionnels	TAEG en méthode ÉQUIVALENTE · TEG en méthode PROPORTIONNELLE

LE TABLEAU D'AMORTISSEMENT — ET CE QU'IL PRÉPARE

L'échéance est **constante**, sa **composition** ne l'est pas. Au début surtout des **intérêts**, à la fin surtout du **capital**.**Après 5 ans sur un prêt de 20 ans, on a remboursé bien moins du quart du capital.***C'est pour cela qu'un regroupement intervenant tôt sur un prêt long est coûteux.*

4 · Taux d'endettement et reste à vivre

Le taux d'endettement

Un **RATIO**, en pourcentage

La part des revenus absorbée par les remboursements

Sa limite : **AVEUGLE** au niveau de revenu

Le reste à vivre

Un **MONTANT**, en euros

Ce qui demeure pour vivre, charges acquittées

À apprécier selon la COMPOSITION du foyer

L'EXEMPLE QUI FAIT COMPRENDRE

Deux foyers au **MÊME** taux d'endettement de 33 %. Le premier dispose de **2 200 €** de revenus, le second de **6 500 €**.

Le **ratio est identique. Les situations ne le sont en rien**. Le reste à vivre corrige cet angle mort — et il se raisonne **par unité de consommation** : un même montant n'a pas la même portée pour une personne seule et pour une famille de quatre.

Les seuils applicables relèvent des recommandations en vigueur et de la politique des établissements : ils ne sont pas chiffrés ici.

LE PONT VERS LA SECONDE PARTIE

Un regroupement fait **baissier la mensualité**, donc le **taux d'endettement**, donc **remonter le reste à vivre**. C'est ce que le client vient chercher — et **c'est sur ces deux indicateurs que se juge la faisabilité de l'opération**.

SECONDE PARTIE

Le regroupement de crédits

5 · Ce qu'il est, et ce qu'il n'est pas

LE MÉCANISME

Un **nouveau prêt** est souscrit, qui sert à **rembourser par anticipation** plusieurs crédits en cours. Les contrats antérieurs **s'éteignent**. L'emprunteur se retrouve avec **un seul crédit, une seule mensualité, un seul interlocuteur**.

Finalité	Ce qu'elle recouvre
BAISSER la mensualité	En allongeant la durée . La plus fréquente — et celle qui coûte
SIMPLIFIER la gestion	Ramener plusieurs échéances à une seule
DÉGAGER une trésorerie	Un montant supplémentaire inclus dans l'opération
RÉTABLIR un équilibre	Une situation budgétaire dégradée à redresser

CE QUE LE REGROUPEMENT N'EST PAS

CE N'EST PAS UNE PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT.

Rappel J5 : dès lors que la situation est **irréremédiablement compromise**, il ne faut pas regrouper — il faut **ORIENTER** vers les dispositifs compétents.

Proposer un regroupement dans ce cas retarde l'échéance en augmentant le coût.

Historique : jusqu'à la loi Lagarde du 1^{er} juillet 2010, aucune réglementation spécifique. Deux décrets ont suivi, en 2010 et 2012.

6 · L'encadrement — le seuil et la règle qui prime

Référence	Contenu
Art. L. 314-10 à L. 314-14	Section « Regroupements de crédits », au chapitre des DISPOSITIONS COMMUNES au crédit à la consommation et au crédit immobilier — <i>cet emplacement dit déjà l'essentiel</i>
Art. R. 314-18 à R. 314-21	Partie réglementaire — décret du 29 juin 2016, modifié par décret du 30 mars 2018

Le seuil de 60 % — art. R. 314-19	Régime applicable
La part des crédits IMMOBILIERS rachetés atteint 60 % du montant total de l'opération	CRÉDIT IMMOBILIER
Elle reste en deçà de 60 %	CRÉDIT À LA CONSOMMATION

ATTENTION AU CALCUL DE CETTE PART

Ce n'est **PAS** le **capital restant dû nu**. Le montant des crédits immobiliers inclut **tous les coûts** : intérêts, commissions, taxes, pénalités et autres frais que l'emprunteur doit payer pour leur remboursement — **à condition qu'ils figurent dans le montant total de l'opération**.

LA RÈGLE QUI PRIME SUR LE SEUIL — À RETENIR AVANT TOUT LE RESTE

Toute opération de regroupement **GARANTIE PAR UNE HYPOTHÈQUE**, par une sûreté comparable sur un bien immobilier à usage d'habitation, ou par un droit lié à un tel bien, relève du **RÉGIME DU CRÉDIT IMMOBILIER — QUEL QUE SOIT SON OBJET**.

Concrètement : un regroupement portant **exclusivement sur des crédits à la consommation**, mais garanti par une hypothèque, relève **intégralement du régime immobilier**. Le seuil de 60 % ne s'applique même pas.

L'ORDRE DES QUESTIONS

- ① **Y a-t-il une garantie hypothécaire ?** Si oui → régime immobilier, on s'arrête là.
- ② **Si non seulement**, calculer la part de 60 %.

L'information	Contenu
Le document	Remis à l'emprunteur sur SUPPORT DURABLE · transmis au plus tard en même temps que l'offre lorsqu'il y en a une
Sur quoi il s'établit	Le prêteur ou l'intermédiaire demande les pièces des prêteurs initiaux ; à défaut, invite l'emprunteur à les demander à ses créanciers
Si les pièces manquent	Établissement possible sur éléments DÉCLARATIFS — à indiquer alors DE MANIÈRE CLAIRE ET LISIBLE sur le document remis

7 · Les trois types de regroupement

Type	Ce qui le caractérise	Régime
Crédits à la consommation	Uniquement des crédits conso, aucune garantie hypothécaire	Consommation
MIXTE	Crédits conso et immobiliers — le seuil de 60 % joue son rôle d'aiguillage	Selon le seuil
RACHAT HYPOTHÉCAIRE	Garanti par une hypothèque sur un bien à usage d'habitation	IMMOBILIER , quel que soit l'objet

Ce que le rachat hypothécaire permet

Des **montants plus importants**
Des **durées plus longues**
Des **taux plus favorables**
Parce que le prêteur dispose d'une garantie réelle

Et ce qu'il coûte

Il fait entrer LE LOGEMENT dans l'opération
Des dettes **chirographaires** deviennent **garanties par le logement**
En cas de défaillance, le bien peut être saisi

CE N'EST PAS UNE RAISON D'ÉCARTER LE PRODUIT

Il répond à des situations réelles et permet des montages impossibles autrement. **Mais c'est une information que le client doit avoir REÇUE ET COMPREISE** — obligation d'explications adéquates.

Le critère de la compréhension : que le client puisse REFORMULER ce qu'il risque.

« Votre maison sert de garantie » est plus clair que « l'opération est assortie d'une sûreté réelle ».

8 • Le coût réel

CE QUE LE CLIENT VOIT, CE QU'IL NE VOIT PAS

IL VOIT : une mensualité qui baisse, parfois de moitié. C'est réel.

IL NE VOIT PAS : que cette baisse s'obtient presque toujours par un **ALLONGEMENT DE LA DURÉE** — et que l'allongement **augmente le coût total**.

Poste de coût	À anticiper
Indemnités de remboursement anticipé	Sur les prêts rachetés. Rappel J8 : doublement plafonnées , et parfois nulles
Frais de dossier	Du nouveau prêt
Frais de garantie	Surtout si hypothèque — et penser à la MAINLEVÉE
Commission de l'intermédiaire	À annoncer , pas à laisser découvrir
Assurance emprunteur	Du nouveau prêt

LA PHRASE À PRONONCER DEVANT LE CLIENT

« **Votre mensualité baisse de tant, et au total vous paierez tant de plus.** »

Les deux chiffres **dans la même phrase**. Le document d'information est un document de **COMPARAISON**, pas de vente.

Et un regroupement plus coûteux peut rester la bonne solution : pour un foyer dont le reste à vivre est intenable, le coût n'est pas l'unique critère.

LE TAUX DE TRANSFORMATION

Dans la pratique du courtage : le rapport entre les dossiers **étudiés** et les dossiers **financés**. C'est un **indicateur d'activité**, non une notion juridique.

Un taux faible signale une mauvaise qualification en amont. Qualifier tôt et honnêtement vaut mieux qu'instruire beaucoup : un client dont le dossier n'aboutira pas doit l'apprendre **au premier entretien**.

CE QUI VIENT LE 4 SEPTEMBRE — JOURNÉE 11

Le **COMMENT** : l'entretien, la bonne information du candidat, l'analyse et la constitution du dossier, la **balance bancaire** et la faisabilité, la **situation contractuelle** (mariage, PACS, indivision, divorce), et les études de cas.

Sources vérifiées au 20 août 2026. Code de la consommation : art. L. 314-10 à L. 314-14 (section « Regroupements de crédits », chapitre des dispositions communes, créés par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) · art. R. 314-19 (seuil de 60 % et modalités de calcul incluant les frais) · art. R. 314-18 à R. 314-21 (document d'information, support durable, éléments déclaratifs), issus du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 et modifiés par le décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 · règle soumettant au régime immobilier toute opération garantie par une hypothèque ou une sûreté comparable, quel que soit son objet. Loi n° 2010-737 du 1^{er} juillet 2010, décrets n° 2010-1004 du 30 août 2010 et n° 2012-609 du 30 avril 2012. Rappels des journées 3, 5, 6, 7, 8 et 12 (supports internes TMK). Arrêté du 18 juillet 2022, annexe A, sections A.2 et B.2. **RÉSERVES** : les **seuils de taux d'endettement** ne sont pas chiffrés — ils relèvent des recommandations en vigueur et de la politique des établissements ; le **taux de transformation** est présenté comme un indicateur de la pratique du courtage, aucune définition normative n'ayant été relevée ; un arrêt du 9 janvier 2019 écartant la déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut d'information est cité par une source secondaire et n'a pas été lu.